

1501206-47.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... e de anotações relativas ao tráfico ilícito.

Como se vê, os depoimentos dos policiais civis comprovam extreme de dúvidas que, por ocasião dos fatos, houve apreensão de substâncias entorpecentes variadas destinadas ao tráfico ilícito. Dão conta ainda de que, além das drogas, existiam anotações relativas ao tráfico e embalagens para o envasamento dos entorpecentes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501206-47.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501206-47.2022.8.26.0537 - controle nº 878/22

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153449/2022 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO, 25404575 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO, 2153449 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO

Autora:

Justiça Pública

Indiciado:

CRISTIANE KLEM DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos.

CRISTIANE KLEM DE OLIVEIRA está sendo processada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 6 de junho de 2022, por volta das 6h, na Rua Alberto Zirilis, 611, Vila Lutécia, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 07 porções de cocaína, com massa líquida total de 18,9g, 08 porções e 01 recipiente contendo maconha, com massa líquida total de 67,95g, e um galão contendo cloreto de etila (lança-perfume), com volume total de 2,5ml, sem autorização e em desacordo

com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente intimada para a apresentação de defesa preliminar (fls. 101), a ré se desincumbiu de tal providência.

Recebida a denúncia, a ré foi citada, prosseguindo-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. A ré foi interrogada (fls. 120).

Encerrada a instrução processual (fls. 123/124), o Ministério Público requereu a procedência da ação com a consequente condenação da ré nos termos da denúncia, ao passo que esta, via defensor público, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

Vieram aos autos certidões de objeto e pé (fls. 136, 138, 140, 141/143, 151 e 173) e laudos periciais (fls. 164/166 e 170/172), sendo dada ciência às partes, que reiteraram suas pretensões (fls. 177/178 e 189).

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/9), o boletim de ocorrência (fls. 11/14), o laudo de constatação (fls. 17/19), o auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), os laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 79/81, 164/166 e 170/172) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em cocaína, maconha e lança-perfume destinadas ao comércio ilícito.

A autoria do delito, de igual forma, está evidente e deve ser atribuída à ré.

Durante a fase inquisitória, notadamente quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, a acusada confessou a prática dos fatos, esclarecendo que guardava as drogas apreendidas desde 4 de junho deste ano e que, por sua conduta, receberia a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Esclareceu que o entorpecente seria vendido por telefone e retirado na data dos fatos. Alegou que seu filho e sua nora, que residem em sua casa, não tinham conhecimento da prática delitiva e que as anotações apreendidas se tratavam da contabilidade do tráfico de drogas relativas ao abastecimento de entorpecentes na Vila Ferreira.

Em juízo, por sua vez, a ré negou a prática dos fatos, relatando que no interior de sua casa houve apenas apreensão de maconha, que se destinava ao seu próprio uso. Esclareceu que as demais drogas não foram encontradas no local.

A retratação da ré em juízo, além de vir desprovida de justificativa plausível, não encontra eco no conjunto probatório. De outra banda, a confissão policial dela, por guardar sintonia com as provas alinhavadas, comporta total guarida.

Nota-se que o policial civil César Augusto de Oliveira relatou que, por ocasião dos fatos, se dirigiu até a residência da acusada para dar cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca domiciliar. Disse que a equipe de investigação encontrou as substâncias entorpecentes apreendidas na residência da ré e que inclusive houve apreensão de anotações atinentes ao tráfico de drogas.

Outro não foi o relato do policial Miguel Erguelles Ramos, o qual confirmou o cumprimento de diligências na residência da ré que culminaram com a apreensão de entorpecentes e de anotações relativas ao tráfico ilícito.

Como se vê, os depoimentos dos policiais civis comprovam extrema de dúvidas que, por ocasião dos fatos, houve apreensão de substâncias entorpecentes variadas destinadas ao tráfico ilícito. Dão conta ainda de que, além das drogas, existiam anotações relativas ao tráfico e embalagens para o envasamento dos entorpecentes, em especial lança-perfume.

Aliás, oportuno consignar que os depoimentos dos agentes legais estão em total consonância com a confissão policial da acusada e com a prova material alinhavada, demonstrando com isso, quer pela variedade, quer pela diversidade, que as drogas apreendidas efetivamente se destinavam ao comércio ilícito.

E mais, as diligências realizadas na residência da acusada se deram após investigação hábil a dar ensejo à expedição de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em relação à ré, fato que uma vez mais tem o condão de demonstrar que ela realmente guardava substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, imperiosa a ilação no sentido de que a ré de fato foi surpreendida guardando substâncias entorpecentes variadas, destinadas ao comércio ilícito, bem assim apetrechos para tal prática delitiva e, portanto, deve ser responsabilizada pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam a ré, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, por força da incidência da circunstância agravante da reincidência, comprovada pela certidão de fls. 141/143 e 173, elevo a pena de um sexto e fixo à ré cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas, torno definitiva à ré a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 por conta da reincidência da acusada.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada à ré, por força da reincidência dela, é o fechado, já que perpetrou crime assemelhado a hediondo.

No mais, dada a condição econômica desfavorável da ré, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR a ré CRISTIANE KLEM DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de cinco anos e dez meses de reclusão e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, no patamar mínimo, dando-a como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A sentenciada, quer em razão da gravidade do crime praticado, quer por ter permanecido recolhida durante toda a instrução processual e ser reincidente, se insatisfeita com esta decisão, para garantia da ordem pública, dela não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendada no presídio em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome da sentenciada no rol dos

culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA